LICITACIÓN PÚBLICA N° 07/26

ANEXO I

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Artículo 1º.- La presente Licitación Pública tiene por objeto la contratación del servicio de limpieza y mantenimiento de espacios verdes, con destino al INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES VIRALES HUMANAS “DR. JULIO MAIZTEGUI”, la misma se llevará a cabo de acuerdo a lo establecido por los artículos 24 y 25, inciso a, apartado 1) del Decreto N° 1023/2001, por los artículos 10, 13 y 27 inciso c) del Reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/2016. Asimismo, será de aplicación el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (ONC) mediante Disposición Nº 63/2016 y sus modificatorias.

La presente Licitación se encuentra alcanzada por las disposiciones del Protocolo de Contrataciones Públicas del MERCOSUR, resultando de aplicación los principios y obligaciones allí establecidos respecto de la participación de oferentes de los Estados Partes, en condiciones de trato nacional, igualdad y no discriminación.

OBTENCION DE PLIEGOS

Artículo 2º.- Se podrá obtener el Pliego de Bases y Condiciones Particulares en el sitio de Internet del COMPR.AR, cuya dirección es https://comprar.gob.ar, como así también estará disponible en el Sitio de Internet de esta ADMINISTRACION NACIONAL “DR. CARLOS G. MALBRAN” https://www.argentina.gob.ar/salud/anlis/transparencia-activa-anlis-malbran/compras-y-contrataciones

No se podrá alegar el desconocimiento de las actuaciones que se hubieren producido hasta el día de la apertura de las ofertas, quedando bajo su responsabilidad llevar adelante las gestiones necesarias para tomar conocimiento de aquellas.

CONSULTAS

Artículo 3º.- Las consultas deberán ser realizadas en el Sitio de Internet del COMPR.AR.

Las mismas deberán ser efectuadas hasta TRES (3) días antes a la fecha fijada para la presentación de ofertas.

No se aceptarán consultas telefónicas y no serán contestadas aquéllas que se presenten fuera de término.

Si a criterio de esta Administración la consulta es pertinente y contribuye a una mejor comprensión e interpretación del Pliego en cuestión, se elaborará una circular aclaratoria que se comunicará en forma fehaciente, con DOS (2) días como mínimo de anticipación a la fecha de presentación de ofertas, a todas las personas que hubiesen retirado el pliego, asimismo serán exhibidas en la cartelera para conocimiento de todos los demás interesados y se incluirá como parte integrante del Pliego.

Esta Administración podrá de oficio realizar las aclaraciones que sean pertinentes, las que comunicará siguiendo el procedimiento mencionado precedentemente e incluirlas en el Pliego correspondiente.

Cuando por la índole de la consulta practicada por un interesado, resulte necesario pedir informes o realizar verificaciones técnicas que demanden un plazo superior a DOS (2) días contados desde que se presentare la solicitud, esta Administración tiene la facultad para posponer de oficio la fecha de apertura.

PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Artículo 4º.- Las ofertas se deberán presentar mediante la utilización de los formularios electrónicos disponibles en COMPR.AR de acuerdo al cronograma de fechas y horarios previsto en el Sistema para el presente Proceso, de acuerdo a lo establecido en el Artículo N° 13 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por Disposición ONC Nº 63/2016 y sus modificatorias.

INMODIFICALIDAD DE LA OFERTA

La posibilidad de modificar la oferta precluira con el vencimiento del plazo para

confirmarla en COMPR.AR, por parte del administrador legitimado que actúe en nombre y representación del oferente, sin que sea admisible alteración alguna en la esencia de las propuestas después de esa circunstancia.

Si en forma previa a la fecha del acto de apertura de ofertas, un oferente quisiera corregir, completar o reemplazar su propuesta, podrá editarla en la plataforma electrónica, no obstante lo cual, la edición de una oferta sin que sea confirmada nuevamente en forma previa a la apertura equivaldrá al retiro de la misma.

REQUISITOS DE LAS OFERTAS

Artículo 5°.- Las ofertas presentadas deberán reunir los requisitos expuestos en el artículo 18 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por Disposición ONC Nº 63/2016 y sus modificatorias.

Con respecto a la Declaración Jurada de Intereses los oferentes deberán dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en las Comunicaciones ONC N° 21/2024 y 24/2024.

Para eso deberán ingresar al “TAD” con clave fiscal y seleccionar el trámite denominado “Presentación de Declaración Jurada de Intereses del Decreto N° 202/17” con la descripción “#Ministerio de Justicia #Oficina Anticorrupción – OA”. El trámite permite cumplir la declaración jurada de intereses, tanto de personas humanas, como de personas jurídicas. Deberán descargar el formulario y acompañarse como documento adjunto con la oferta.

Asimismo, se informa que la funcionaria con competencia o capacidad para decidir sobre el presente procedimiento es la señora Titular de ANLIS, Claudia PERANDONES.

La omisión de presentar la “Declaración Jurada de Intereses” podrá ser considerada causal suficiente de exclusión del procedimiento correspondiente, mientras que la falsedad en la información consignada en la que se hubiere presentado resultará

susceptible de ser encuadrada en los artículos 66 inciso a) y 106 inciso b) apartado 2.2. del Reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/2016 y sus modificatorios, sin perjuicio de otras consecuencias que pudieren corresponder de conformidad con la normativa vigente.

DOCUMENTACION A PRESENTAR Y ACREDITAR POR LOS OFERENTES

Artículo 6º.- Los oferentes deberán adjuntar a su propuesta la siguiente documentación respaldatoria, con el fin de acreditar el cumplimiento de los requisitos legales, técnicos y operativos exigidos para la correcta prestación del servicio objeto del presente llamado:

- Acreditación de experiencia y referencia como mínimo de tres (3) años en servicios de limpieza y mantenimiento de espacios verdes en laboratorios e Institutos y Centros de Salud Público y/o Privado. (REQUISITO EXCLUYENTE).
- Podrá acreditar calidad en servicios a través de certificación ISO (REQUISITO NO EXCLUYENTE).
- Certificado de Habilitación como empresa de limpieza.
- Acreditar que la empresa cuenta con una dotación mínima de cincuenta (50) agentes, para la tarea específica de Limpieza.
- A fin de garantizar el adecuado cumplimiento del servicio objeto de esta Licitación, el personal que el adjudicatario destine a la prestación deberá estar vinculado laboralmente con la empresa oferente mediante relación de dependencia debidamente registrada. A tales fines, se deberá adjuntar constancia de inscripción del empleador en los organismos correspondientes, así como nómina del personal afectado con el correspondiente alta temprana y documentación respaldatoria de aportes previsionales y cobertura de ART. No serán admisibles modalidades de vinculación que no aseguren el cumplimiento pleno de las obligaciones laborales y

de seguridad social por parte del empleador respecto del personal designado.

- Documentación emitida por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) que respalde la situación que, como sujeto y respecto del servicio objeto del certamen, reviste frente al Impuesto al Valor Agregado.
- Datos de los profesionales matriculados responsables para el cumplimiento de la legislación vigente sobre SEGURIDAD e HIGIENE.
- Designación de un Representante Técnico con acreditada idoneidad profesional para la función.
- Acreditación de capacidad operativa: La Empresa debe contar con capacidad operativa propia (no tercerizada) para brindar Servicios de Limpieza.
- Constancia fehaciente de que el Oferente cuenta con Servicio Médico Laboral.
- Constancia fehaciente sobre la contratación de los seguros A.R.T, Seguro de Responsabilidad Civil y Seguro de Vida Obligatorio del personal a cargo de los Oferentes.
- Una vez adjudicado el servicio se deberá presentar Copia autenticada de los últimos 12 (doce) meses de las boletas de depósito de pagos de Aportes y Retenciones Previsionales, Obras Sociales, sindicales, A.R.T. y Seguro de Vida del personal a afectar.
- Solvencia: A los fines de garantizar la continua prestación del servicio el oferente deberá poseer un activo tres (3) veces mayor de su pasivo, de acuerdo a sus últimos 2 ejercicios contables cerrados.
- Endeudamiento: A los fines de garantizar la continua prestación del servicio el oferente deberá demostrar que el pasivo no supere en más de la mitad del Patrimonio Neto detallado en los estados de situación Patrimonial de los últimos 2

ejercicios cerrados.

VISITA DE RECONOCIMIENTO

Artículo 7º.- La visita de reconocimiento podrá realizarse desde el día de publicación en el COMPR.AR y hasta una hora antes del día y horario programado para la Apertura. La visita de reconocimiento deberá realizarse en el INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES VIRALES HUMANAS “DR. JULIO I. MAIZTEGUI” en el horario de 09:00 a 14:00 horas sito en Monteagudo 2510 de la ciudad de Pergamino –PBA. Tel: 02477-392625 o vía mail comprasinevh@anlis.gob.ar; la misma estará a cargo del Responsable del Sector, se entregará constancia de la realización de la visita, la que deberá adjuntarse a la oferta.

La visita será optativa y en caso de no realizarla el oferente no podrá alegar dificultad o imposibilidad en el cumplimiento de la obligación, fundado en el desconocimiento del lugar en que deba llevarse a cabo la prestación.

OFERTAS ALTERNATIVAS Y VARIANTES

Artículo 8°.- Los oferentes podrán cotizar ofertas alternativas para cada renglón. Se entiende por oferta alternativa aquella que cumpliendo en un todo con el pliego de condiciones particulares y de especificaciones técnicas ofrece distintas soluciones técnicas que hace que pueda haber distintos precios para el mismo producto o servicio.

Esta ANLIS podrá elegir cualquiera de las dos o más ofertas presentadas ya que todas compiten con la de los demás oferentes.

Los oferentes podrán cotizar ofertas variantes. Se entiende por oferta variante aquella que modificando las especificaciones técnicas de la prestación previstas en el pliego de bases y condiciones particulares, ofrece una solución con una mejora que no sería posible en caso de cumplimiento estricto del mismo.

Esta ANLIS solo podrá comparar la oferta base de los distintos proponentes y solo podrá

considerar la oferta variante del oferente que tuviera la oferta base más conveniente.

COTIZACIÓN Y MONEDA

Artículo 9°.- Los oferentes deberán cotizar el renglón, completando el formulario de planilla de cotización generado por COMPR.AR, valido como oferta económica. En caso de discrepancias entre la planilla de cotización generada por la plataforma electrónica y otra planilla de cotización que eventualmente el proveedor pudiere adjuntar, se tomara como valido lo detallado en la primera.

El proponente deberá cotizar en su totalidad el único renglón que integra el Pliego de Bases y Condiciones Particulares o las bases del llamado.

No se aceptarán ofertas parciales por renglón.

La cotización deberá efectuarse en Pesos, no aceptándose cotizaciones en otras monedas, y deberá indicar el precio final (incluyendo todos los impuestos, tasas y/o gravámenes).-

GARANTIAS

Artículo 10.- Las garantías podrán constituirse en cualquiera de las formas o mediante combinaciones de ellas referidas en el artículo 46 (FORMAS DE CONSTITUCIÓN DE GARANTIAS) del PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES aprobado por Disposición ONC Nº 63/2016 y sus modificatorias.

Para el caso de que la garantía de oferta, de cumplimiento de contrato o de impugnaciones al Dictamen de Evaluación se constituya mediante certificado de depósito bancario, se informan a continuación los datos de cuenta bancaria:

BANCO DE LA NACION ARGENTINA, NÚMERO DE CUENTA 00780029249983.

NOMBRE: A.N.L.I.S. DR. C. G. MALBRAN.

PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

Artículo 11. - En el formulario donde se presente la oferta deberá indicarse explícitamente el plazo de mantenimiento de la misma, que será de 60 (sesenta) días corridos contados

a partir de la fecha del acto de apertura, con los alcances previstos en el Artículo 17 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por Disposición ONC Nº 63/2016 y sus modificatorias.

Asimismo, el mantenimiento de oferta deberá estar garantizado a través de una garantía de oferta por el CINCO POR CIENTO (5%) del monto total de la oferta. En caso de cotizar con descuentos, alternativas o variantes, la garantía se calculará sobre el mayor monto propuesto. La garantía deberá ser constituida en la misma moneda en que se realice la oferta.

En la oferta presentada a través del COMPR.AR se deberá individualizar la garantía de mantenimiento de la oferta utilizando el formulario electrónico que suministre el sistema a tales efectos.

Se exime la obligatoriedad de presentar garantía cuando el monto de la Oferta no supere la cantidad que represente UN MIL MODULOS ($40.000.000) conforme lo regulado en el Artículo 80, inciso c) del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016, modificado por el Decreto N° 963 de fecha 26 de octubre de 2018.

Cuando la garantía no fuera electrónica, el original o el certificado pertinente de la garantía individualizada en la oferta, deberá ser presentado entre el plazo que va desde la fecha y hora de apertura y hasta un plazo de DOS (2) días contados a partir del día hábil siguiente al del acto de apertura, en el Departamento de Administración de Bienes de esta ANLIS “DR. CARLOS G. MALBRÁN”, sito en Avda. Vélez Sarsfield 563. CABA, en el horario de 10 a 16 Hs.

Caso contrario la oferta será desestimada, según Articulo 10 del “MANUAL DE PROCEDIMIENTO DEL COMPR.AR” aprobado por Disposición ONC N° 65/2016.

Cuando la garantía fuera una póliza electrónica de seguro de caución no se presentará en forma física. A los fines de cotejar los datos de la póliza electrónica de seguro de caución individualizada en la oferta, el organismo contratante deberá proceder de conformidad con

el instructivo que emita la Oficina Nacional de Contrataciones.

CRITERIO DE EVALUACIÓN (DICTAMEN DE EVALUACION)

Artículo 12.- Para la evaluación de las ofertas, se tendrá en cuenta el cumplimiento de las exigencias del presente Pliego a efectos de permitir su análisis desde el punto de vista técnico, operativo, económico y financiero.

Cabe destacar que al momento de evaluar las ofertas se tendrán en cuenta los antecedentes de cumplimiento defectuoso o irregular de la prestación o servicio a su cargo aun cuando no haya resultado en la aplicación de penalidades al adjudicatario, tanto en esta Jurisdicción o en el ámbito de la Administración Pública Nacional. Por ello podrá ser declarada inelegible la oferta que revista u ostente tales antecedentes.

El Dictamen de Evaluación se emitirá dentro de los CINCO (5) días contados a partir del día hábil inmediato siguiente a la fecha de recepción de las actuaciones en la Comisión Evaluadora.

Una vez emitido el Dictamen de Evaluación, se notificará a todos los oferentes mediante la difusión en el sitio https://comprar.gob.ar.

IMPUGNACIONES AL DICTAMEN DE EVALUACION

Artículo 13.- Se podrá impugnar el dictamen de evaluación dentro de los SIETE (7) días contados a partir del día hábil siguiente al de su notificación, integrando la garantía regulada en el artículo 78 del reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/2016.

El impugnante que reviste la calidad de oferente deberá constituir la respectiva garantía en un valor que represente el 3 por ciento (3%) del monto de la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiese aconsejado adjudicar.

Si el dictamen de evaluación para el renglón o renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía de impugnación se calculará sobre la base del monto de la oferta del renglón o renglones del impugnante.

En el supuesto que no se hubiere aconsejado la adjudicación del renglón o los renglones en discusión, si el impugnante no revistiere la calidad de oferente para ese procedimiento o para el o los renglones en discusión, deberá constituir la garantía de impugnación por un valor de pesos ochenta mil ($80.000,00).

Cuando la garantía no fuera electrónica, el original o el certificado pertinente de la garantía de impugnación deberá ser presentado, dentro del plazo de impugnación, en el Departamento de Administración de Bienes de esta ANLIS “DR. CARLOS G. MALBRÁN”, sito en Avda. Vélez Sarsfield 563. CABA, en el horario de 10 a 16 Hs.

Cuando la garantía fuera una póliza electrónica de seguro de caución, el impugnante la individualizará en la impugnación en COMPR.AR mediante los datos que requiera el sistema y no se presentará en forma física. A los fines de cotejar los datos de la póliza electrónica de seguro de caución individualizada en la impugnación el organismo contratante deberá proceder de conformidad con el instructivo que emita la Oficina Nacional de Contrataciones.

Cuando se integre la garantía de impugnación mediante una póliza de seguro de caución, la misma deberá ser emitida a nombre de ANLIS, por una compañía de seguros reconocida por la Superintendencia de Seguros de la Nación, la cual podrá ser rechazada a exclusivo criterio de esta ANLIS, en atención a los antecedentes de la compañía, verificados dentro de este organismo, sin que haya lugar a reclamo alguno por su rechazo.

Si se recibiesen impugnaciones al dictamen de evaluación de las ofertas sin que se haya constituido la correspondiente garantía o no lo estuviera en la forma debida, se intimara al impugnante a subsanarla dentro del término mínimo de DOS (2) días hábiles administrativos de notificado. Si dicha omisión o defecto no fuera subsanado en el plazo establecido, la impugnación será rechazada sin más trámite.

ALTA EN EL PADRON UNICO DE ENTES

Articulo 14.- Para resultar adjudicatario el oferente deberá estar dado de alta en el Padrón Único de Entes del SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERA que administra la SECRETARÍA DE HACIENDA dependiente del MINISTERIO DE ECONOMÍA, de conformidad con la normativa vigente en la materia.

Quienes no posean número de beneficiario, cualquiera sea su carácter, deberán tramitar el alta de beneficiario pertinente. A tal fin deberán informar solo una cuenta, la que deberá encontrarse abierta en alguno de los bancos adheridos al sistema, autorizados a operar como agentes pagadores.

ADJUDICACION

Artículo 15. - La adjudicación se realizará a favor de la oferta más conveniente para esta Administración Nacional, teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente y demás condiciones de la oferta.

La adjudicación será notificada al adjudicatario o adjudicatarios y al resto de los oferentes, dentro de los TRES (3) días de dictado el acto respectivo, mediante la difusión en el sitio https://comprar.gob.ar, ello de conformidad a lo dispuesto en el Articulo 74 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016.

En caso de empate de ofertas, a fin de hacer valer la preferencia establecida en el artículo 8º del Decreto Nº 312/10 los oferentes deberán acreditar fehacientemente la contratación de personal con discapacidad, y en su caso la cantidad, mediante la presentación de la documentación que acredite el vínculo laboral con dicho personal como así también el Correspondiente Certificado Único de Discapacidad otorgado por la AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD dependiente del MINISTERIO DE SALUD DE LA NACION, o bien, a fin de hacer valer la preferencia establecida en la reglamentación aprobada por Decreto Nº 659/21 para la Ley Nº 27636, para lo cual los oferentes deberán acreditar fehacientemente que la empresa cuente en su planta laboral con personas travestis, transexuales y/o transgénero.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Artículo 16.- La notificación de la orden de compra o venta al adjudicatario se realizará mediante la difusión en el sitio https://comprar.gob.ar o en el que en un futuro lo reemplace, dentro de los DIEZ (10) días hábiles administrativos de la fecha de notificación del acto administrativo de conclusión del procedimiento.

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Artículo 17.- El cocontratante deberá integrar la garantía de cumplimiento del contrato dentro del plazo de CINCO (5) días de notificada la orden de compra o contrato por el DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total adjudicado.

La garantía deberá ser constituida en la misma moneda en que se realice la oferta.

Se exime la obligatoriedad de presentar garantía cuando el monto de la Orden de Compra no supere la cantidad que represente UN MIL MODULOS ($40.000.000) conforme lo regulado en el Artículo 80, inciso d) del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016, modificado por el Decreto N° 963 de fecha 26 de octubre de 2018.

Cuando la garantía no fuera electrónica, el original o el certificado pertinente, deberá ser presentado dentro de dichos plazos, en el Departamento de Administración de Bienes de esta ANLIS “DR. CARLOS G. MALBRÁN”, sito en Avda. Vélez Sarsfield 563. CABA, en el horario de 10 a 16 Hs.

Cuando la garantía fuera una póliza electrónica de seguro de caución, el cocontratante la individualizará en el COMPR.AR, dentro de los plazos antes aludidos, mediante los datos que requiera el sistema y no se presentará en forma física. A los fines de cotejar los datos de la póliza electrónica de seguro de caución individualizada en el COMPR.AR el organismo contratante deberá proceder de conformidad con el instructivo que emita la Oficina Nacional de Contrataciones.

Cuando se integre la garantía de cumplimiento del contrato mediante una póliza de

seguro de caución la misma deberá ser emitida a nombre de ANLIS, por una compañía de seguros reconocida por la Superintendencia de Seguros de la Nación, la cual podrá ser rechazada a exclusivo criterio de esta ANLIS, en atención a los antecedentes de la compañía, verificados dentro de este organismo, sin que haya lugar a reclamo alguno por su rechazo.

GASTOS A CARGO DEL PROVEEDOR

Artículo 18.- Los gastos que surjan de la presente Licitación, serán íntegramente a cargo del adjudicatario. Será de aplicación lo estipulado en el Artículo 53 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por Disposición ONC Nº 63/2016 y sus modificatorias.

LUGAR DE PRESTACION Y COORDINACION

Artículo 19.- La prestación del servicio objeto de la presente licitación se realizará en el INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES VIRALES HUMANAS “DR. JULIO I. MAIZTEGUI” sito en Avda Monteagudo 2510, Pergamino, Pcia de Buenos Aires.

La prestación del mismo se deberá coordinar previamente con el Instituto vía mail a las direcciones comprasinevh@anlis.gob.ar, depositoinevh@anlis.gob.ar y/o telefónicamente al 02477-392625 y 02477-392655.

PLAZO DE PRESTACION

Artículo 20.- El adjudicatario deberá prestar el servicio objeto de la presente Licitación durante un plazo de 12 (DOCE) meses contados desde el perfeccionamiento de la Orden de Compra correspondiente. El Servicio de Mantenimiento y Servicios Generales del INEVH o con quien se delegue expresamente esta función, a cuyo cargo quedara la inspección de los mismos, que se prevén mensuales y conforme se materialice el cumplimiento del cronograma y la asignación de tareas previstas en cuanto a la dotación de personal, horas diarias de labor, supervisión, y demás especificaciones detalladas en el Anexo II.

RECEPCIÓN DEFINITIVA

Artículo 21.- Toda recepción, parcial o total, tendrá carácter de provisional hasta tanto se emita el certificado de recepción definitiva, firmado por autoridad competente. El ingreso de bienes con recepción provisional está sujeto a rechazo por parte de esta A.N.L.I.S. “Dr. CARLOS G. MALBRÁN”.

El plazo para la emisión de la recepción definitiva es de DIEZ (10) días contados a partir del primer día hábil inmediato siguiente al de la realización del servicio.

PENALIDADES Y SANCIONES

Artículo 22.- Los oferentes, adjudicatarios o cocontratantes serán pasibles de las sanciones establecidas en el artículo 29 del Decreto Delegado 1023/2001 y sus modificatorios y complementarios, cuando incurran en las causales reguladas en el Reglamento aprobado por el Decreto 1030/2016.

SISTEMA DE INFORMACION DE PROVEEDORES

Artículo 23.- La presente licitación está dirigida a proveedores que se encuentren preinscriptos en el mencionado sistema en oportunidad del comienzo del periodo de evaluación de las ofertas. La inscripción previa no constituirá requisito exigible para presentar ofertas. Asimismo, serán consideradas las ofertas de quienes no hubiesen sido invitados a participar.

PLAZO Y MONEDA DE PAGO

Artículo 24.- El plazo para el pago de las facturas será de treinta (30) días corridos contados a partir de otorgada la correspondiente recepción definitiva.

Se establece que la moneda en que se efectuará el pago de la presente Licitación Pública será en Pesos.

RECEPCIÓN DE FACTURAS Y REMITOS

Artículo 25.- La presentación de las facturas y remitos, debidamente conformados en original y copia, se efectuará en la Mesa de Entradas y Salidas del INSTITUTO

NACIONAL DE ENFERMEDADES VIRALES HUMANAS “DR. JULIO I. MAIZTEGUI” sito en Avda Monteagudo 2510, Pergamino, Pcia de Buenos Aires.

Se detallan a continuación los datos de esta Administración Nacional, para la correcta confección de las Facturas:

Razón Social: ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LABORATORIOS E INSTITUTOS DE SALUD “DR. CARLOS G. MALBRAN”

CUIT: 30-66146681-9

DOMICILIO: Av. Vélez Sarsfield 563, CABA.

RESPONSABILIDAD DEL ADJUDICATARIO

Artículo 26.- Previo a dar comienzo a la prestación del servicio se elevará al Servicio de Mantenimiento y Servicios Generales del INEVH el listado del personal a su cargo. Deben ser mayores de edad (18 años) al momento del inicio de la actividad, se deberá tener en cuenta la Ley N° 25.871. El adjudicatario ejecutará los trabajos contratados de modo que los mismos resulten completos y adecuados a su fin, en la forma que se establece en las especificaciones técnicas. La adjudicataria deberá contar con sistema de atención telefónica, dirección de correo electrónico y un referente específico en el domicilio legal de la firma, para que el Servicio de Mantenimiento y Servicios Generales pueda comunicarse a los fines de realizar las consultas pertinentes relacionadas con el servicio.

Todo personal afectado al servicio estará bajo exclusivo cargo de la empresa adjudicataria, quedando debidamente establecido que el pago de los sueldos, aguinaldos, vacaciones, indemnizaciones de cualquier tipo, seguros, aportes jubilatorios, salarios y leyes sociales SIN EXCEPCION y/o toda otra prestación dineraria, incluido los daños a terceros que dichos agentes pudieran ocasionar durante el desempeño de sus tareas, estarán a cargo de la adjudicataria, no teniendo por ello, responsabilidad alguna esta ANLIS “DR. CARLOS G. MALBRÁN”.

La adjudicataria deberá cumplir mensualmente con el pago de haberes a su personal,

debiendo presentar copia en el Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales del INEVH el recibo de sueldo debidamente firmado por cada empleado, antes del décimo (10) día hábil de cada mes, como condición INDISPENSABLE para la confección del Acta de Recepción Definitiva correspondiente a los servicios del mes anterior y se dé curso al pago de la factura.

Es facultad del Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales del INEVH solicitar en cualquier momento documentación vinculada con el cumplimiento de las Normas Laborales.

El adjudicatario será en todos los casos responsable de los daños y perjuicios ocasionados por la impericia y/o negligencia de su personal, como así también cuando incurriere en dolo en el suministro o empleo de los materiales y estará representada por un supervisor a cargo. La totalidad del personal que coloque la empresa para la contratación del servicio, será idónea y deberá estar encuadrado dentro de las leyes sociales vigentes para todo el personal con relación de dependencia.

El adjudicatario tomará todas las disposiciones y precauciones necesarias para evitar daños a su personal, al de esta ANLIS y a terceros vinculados o no con la ejecución de las prestaciones, a las propiedades e instalaciones del Organismo o de terceros, sea que tales daños provengan de la acción de su personal, de elementos instalados o de causas eventuales teniendo, además, a su cargo la reparación de eventuales daños materiales a los bienes de propiedad del Organismo o de terceros y de los ocasionados al personal del mismo o a terceros.

La totalidad del personal estará bajo exclusivo cargo y responsabilidad de la empresa adjudicataria, como así también los sueldos, cargas sociales, seguros, leyes sociales y previsionales y otras obligaciones que existan o pudieren surgir durante la vigencia del contrato.

Por otra parte, queda entendido que esta ADMINISTRACION NACIONAL no asumirá

responsabilidad alguna y estará desligado de todo conflicto o litigio que eventualmente se genere en cuestiones de índole laboral, gremial o sindical entre el adjudicatario y el personal que éste ocupare para prestar el servicio.

El adjudicatario es el único responsable por las infracciones a ordenanzas municipales, policiales o administrativas en que incurriere su personal, quedando a su cargo el pago de multas y resarcimiento de daños a que dé lugar cualquier infracción a esas ordenanzas y reglamentos.

PERSONAL

Artículo 27.- El personal deberá ser idóneo y estar equipado con los elementos necesarios para un correcto desempeño de sus tareas. El adjudicatario queda obligado a disponer del personal que necesite con arreglo a las disposiciones laborales vigentes.

El personal utilizado por el adjudicatario para la prestación del servicio, no tendrá ningún tipo o forma de relación de dependencia con la ANLIS.

Cada trabajador deberá ser notificado de la situación laboral expresada en el punto anterior y suscribir una declaración jurada, resaltando al personal que la única relación laboral existente es la que lo vincula con el adjudicatario. Cuando se comprobase la ausencia del personal de la empresa dentro de los horarios establecidos, conforme a la dotación requerida por cada una de dichas ausencias se deberá duplicar el personal al día siguiente de la ausencia para tener las instalaciones en condiciones acorde al servicio contratado.

SUPERVISIÓN DEL CONTRATO.

Artículo 28.- La supervisión del contrato se hará efectiva por intermedio del Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales del INEVH, quien tendrá a su cargo la inspección de los trabajos y a la que el adjudicatario facilitará ampliamente, y en forma ineludible, su cometido.

APLICACIÓN DE PENALIDADES

Artículo 29.- En caso de no cumplir con lo previsto, cualquier observación, reclamo o solicitud (incumplimiento) se transformará en una FALTA, la cual será pasible de la aplicación de penalidades conforme a la siguiente escala:

1. Primera Falta: El equivalente al UNO PORCIENTO (1 %) del valor correspondiente a la facturación total mensual.

2. Segunda Falta: El equivalente al CINCO PORCIENTO (5 %) del valor correspondiente a la facturación total mensual.

3. Tercera Falta: El equivalente al DIEZ PORCIENTO (10 %) del valor correspondiente a la facturación total mensual.

4. Cuarta Falta: Habilitará a esta ANLIS a rescindir el contrato por culpa del adjudicatario, sin que medie otra acción que la simple comunicación por escrito, lo cual no dará derecho alguno al adjudicatario a reclamos de ninguna índole.

Las ausencias diarias de personal serán penalizadas con un descuento sobre el pago mensual. Este importe se calculará de acuerdo al siguiente procedimiento:

1. Se establecerá el Valor Base de Descuento dividiendo el monto mensual adjudicado por la cantidad de personal ofertado (Anexo II) multiplicado por el número 30 (días promedio del mes).

$$\text{Valor Base de Descuento} = \frac{\text{Monto Mensual Adjudicado}}{30 \times \text{Cantidad de Operarios Ofertados}}$$

2. La ausencia de cada operario o encargado por turno será contabilizada como “Día de Ausencia”. La sumatoria de los Días de Ausencia contabilizados constituirá el factor a multiplicar por el Valor Base de Descuento para la obtención del Importe a Descontar sobre la facturación.

Importe a descontar = Valor Base de Descuento x $\sum$ días de ausencia

3. Las penalidades serán afectadas automáticamente con descuento sobre la facturación del mes subsiguiente al que se hubiere cometido la falta o producida la ausencia de

personal, excepto en el mes de diciembre que se descontará sobre el mismo mes.

PROTECCION INTEGRAL DE LOS DISCAPACITADOS. DECRETO 312/2010

Artículo 30.- El oferente deberá declarar bajo juramento al momento de presentar su oferta que de resultar adjudicatario se obliga a ocupar a personas con discapacidad, en una proporción no inferior al CUATRO POR CIENTO (4%) de la totalidad del personal afectado a la prestación del servicio, de conformidad con lo dispuesto por el Decreto 312/2010. Si por las particularidades del servicio no resultara posible contar con personas con discapacidad que reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo referidas en el artículo 8° de la Ley 22.431, modificada por Ley 25.689 el oferente deberá manifestar dicha circunstancia al momento de presentar su oferta y en el caso de resultar adjudicatario acreditar tal imposibilidad dentro del plazo de CINCO (5) días de notificado el acto de adjudicación. Ante la falta de acreditación, la jurisdicción o entidad contratante lo intimará para que dentro del plazo de DIEZ (10) días incorpore el porcentaje de personas con discapacidad en la forma y términos establecidos en la presente, bajo apercibimiento de rescindir el contrato o de aplicar una multa del CERO COMA CERO CINCO POR CIENTO (0,05%) del valor del contrato por cada día de retraso hábil hasta la efectiva incorporación o hasta el límite establecido en el artículo 102 inc c) apartado 3 del Reglamento aprobado por Decreto 1030/2016. El adjudicatario deberá presentar junto con la factura la documentación que acredite el vínculo laboral con el personal con discapacidad como así también el correspondiente Certificado Único de Discapacidad otorgado por la AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD dependiente del MINISTERIO DE SALUD. En el caso de no adjuntar dicha documentación no se abonará la factura hasta tanto sea presentada la misma.

CLAUSULA DE INDEMNIDAD

Artículo 31.- La adjudicataria estará obligada a mantener indemne a la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “DR. CARLOS G. MALBRAN” de cualquier

reclamo, demanda, o pretensiones compensatorias, de resarcimiento, de reembolso o de cualquier otra especie que el personal que integre la ADJUDICATARIA o que éste contrate para el desarrollo de la actividad contratada (o cualquier tercero) le efectivice a la ANLIS. En consecuencia, LA ADJUDICATARIA también estará obligada, a SUBROGAR A LA ANLIS a fin de satisfacer – a costa de la ADJUDICATARIA- el objeto de los reclamos, demandas, y/o pretensiones precitadas, para el supuesto en que estas se produzcan.

Asimismo, deberá mantener indemne a esta ANLIS por cualquier daño que se produzca con motivo o en ocasión del actuar irregular o negligente del adjudicatario o de sus empleados.

OPCIONES EN FAVOR DE LA ADMINISTRACIÓN

Artículo 32.- El organismo contratante podrá hacer uso de cualquiera de las opciones previstas en el artículo 100, del Decreto 1030/2016.

JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES EN CASO DE CONFLICTO

Artículo 33.- En caso de controversia derivada de la interpretación de las cláusulas de los pliegos que rigen la contratación, o del contrato u orden de compra, como así también derivada de la ejecución o extinción del contrato, se establece la jurisdicción de los Tribunales en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital Federal.

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Año de la Grandeza Argentina

Hoja Adicional de Firmas
Pliego

Número: PLIEG-2026-80360073-APN-DACMYSG#ANLIS

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jueves 20 de Agosto de 2026

Referencia: PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES PROCESO 68-0007-LPU26- Expediente Electrónico EX-2026-77709945- -APN-DACMYSG#ANLIS

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 20 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.08.20 12:56:32 -03:00

Marcelo Damian Mazzone
Jefe I
Dirección de Administracion Contable, Mantenimiento Y Servicios Generales
Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.08.20 12:56:33 -03:00